CDH Maker
Software a la medida · IoT · Fabricación digital — Medellín, Colombia

Anexo N.º _____ (consecutivo)
Contrato N.º _____ (número)

ANEXO DE ALCANCE TÉCNICO

Integración de inteligencia artificial — asistentes, contenido con revisión humana y análisis con IA

Este anexo forma parte integral del Contrato Marco de Prestación de Servicios N.º _____ (número) celebrado entre HENRY TABORDA (CDH MAKER), EL PROVEEDOR, y _____ (nombre o razón social del cliente), EL CLIENTE. Los términos en mayúscula tienen el significado que les da el contrato.

1. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	_____ (nombre de la solución)
Tipo de solución	☐ Asistente de IA (texto, voz o visión) ☐ Generación de contenido con aprobación humana ☐ Análisis o diagnóstico con IA dentro de un software ☐ Automatización de procesos con IA
Propuesta / cotización de referencia	N.º _____ (número) del _____ (fecha)
Fecha de inicio y plazo estimado	_____ (dd/mm/aaaa) · _____ (semanas) semanas
Sistema donde se integra	_____ (aplicación existente, nueva aplicación o flujo de trabajo)

2. Objetivo y caso de uso

Tarea que realizará la IA, quién usará sus resultados y en qué punto interviene una persona:

_____
ej. responder preguntas frecuentes de clientes con base en los documentos de la empresa

3. Entregables y pagos por hito

N.º	Entregable	Descripción	Fecha estimada	Valor del hito
1	Anticipo y diseño del caso de uso	Definición de tareas, fuentes de información, flujo de revisión humana y conjunto de pruebas de aceptación.	_____ fecha	$_____ valor
2	Prototipo funcional	Primera versión con el modelo seleccionado, instrucciones (*prompts*) y fuentes de conocimiento, evaluada con el conjunto de pruebas.	_____ fecha	$_____ valor
3	_____ integración / módulo	_____ descripción	_____ fecha	$_____ valor
4	Puesta en producción y entrega	Despliegue, panel o registro de uso, documentación de configuración, capacitación y Acta de Entrega.	_____ fecha	$_____ valor
Valor total del anexo				**$**_____ total

4. Modelos y servicios de terceros

Modo de ejecución	☐ En la nube, mediante API de un proveedor ☐ 100 % en local, en equipos de EL CLIENTE ☐ Mixto
Proveedor y modelo previstos	_____ ej. Google Gemini, modelo local — nombre y versión
Titular de la cuenta del proveedor	☐ EL CLIENTE (recomendado) ☐ EL PROVEEDOR, con reembolso mensual de consumos
Costo estimado de consumo	US$ / $_____ valor estimado al mes, para _____ volumen estimado de uso. Tope de gasto mensual configurado: _____ valor
Equipo para ejecución local	_____ requisitos mínimos de hardware, si aplica

> Los costos de consumo de APIs de inteligencia artificial **no están incluidos** en el valor de este anexo. Se cobran por uso, los fija el proveedor del modelo, pueden variar en el tiempo y en moneda extranjera, y los asume EL CLIENTE. El costo estimado es una referencia, no una tarifa garantizada.

5. Supuestos

1. EL CLIENTE entrega las fuentes de información (documentos, preguntas frecuentes, catálogos, ejemplos) completas, actualizadas y con derecho a usarlas para este fin.
2. EL CLIENTE acepta los términos de uso y las políticas del proveedor del modelo, incluidas sus restricciones de uso y su tratamiento de los datos enviados.
3. El conjunto de pruebas de aceptación se acuerda por escrito en el hito 1 y es representativo del uso real.
4. Los resultados de la IA se usan con revisión humana en los puntos definidos en el numeral 2, en especial antes de publicar contenido o tomar decisiones que afecten a personas.

6. Exclusiones y advertencias

- **Sin garantía de exactitud.** Los modelos de IA son probabilísticos: pueden producir respuestas incorrectas, incompletas, desactualizadas o inventadas, y su resultado puede variar ante la misma consulta. EL PROVEEDOR no garantiza la exactitud de cada respuesta ni que la IA esté libre de sesgos; garantiza que la solución cumple los criterios de aceptación del numeral 7.
- **Decisiones.** La IA es una herramienta de apoyo. Las decisiones médicas, jurídicas, financieras, laborales, crediticias o de cualquier otra índole que afecten derechos de personas son responsabilidad de EL CLIENTE y deben tomarlas personas.
- **Cambios del proveedor.** Las actualizaciones, cambios de precio, cambios de comportamiento, restricciones, caídas o descontinuación de modelos y APIs de terceros están fuera del control de EL PROVEEDOR y fuera de la garantía. La migración a otro modelo se cotiza aparte.
- **Entrenamiento.** No se incluye el entrenamiento ni el ajuste fino (*fine-tuning*) de modelos propios, salvo que se pacte de forma expresa.
- **Contenido generado.** EL CLIENTE es responsable de revisar que el contenido generado que decida publicar no infrinja derechos de terceros ni normas de publicidad o de protección al consumidor.
- Consumos de API, licencias, hardware y alojamiento.

7. Datos personales e información confidencial

1. Cuando la solución use un modelo en la nube, la información que se le envíe será procesada por el proveedor del modelo, cuyos servidores pueden estar fuera de Colombia. EL CLIENTE, como Responsable del Tratamiento, debe contar con la autorización de los titulares para ello e informarlo en su aviso de privacidad.
2. No se enviarán al modelo datos sensibles (art. 5 de la Ley 1581 de 2012) ni datos de niños, niñas y adolescentes, salvo instrucción escrita de EL CLIENTE con la autorización correspondiente. Cuando sea viable, EL PROVEEDOR configurará la solución para anonimizar o minimizar los datos enviados.
3. Si la confidencialidad es crítica, se recomienda la ejecución en local o un plan del proveedor que no use los datos para entrenar sus modelos.

8. Criterios de aceptación

1. La solución se evalúa con el conjunto de pruebas acordado, compuesto por _____ (ej. 30) casos.
2. Se acepta cuando al menos el _____ (ej. 85) % de los casos obtiene una respuesta calificada como «aceptable» por EL CLIENTE según la rúbrica acordada, y ningún caso marcado como crítico obtiene una respuesta que pueda causar daño.
3. Las integraciones, pantallas y flujos de revisión humana se verifican con los criterios de software del contrato (cláusula Novena).
4. Una respuesta incorrecta aislada en el uso real no es, por sí sola, un defecto de garantía; sí lo es una degradación sistemática frente al resultado de la prueba de aceptación que sea atribuible a la configuración entregada.

9. Condiciones particulares

Propiedad intelectual de las instrucciones, configuraciones y desarrollos específicos: ☐ Opción A — Licencia ☐ Opción B — Cesión (cláusula Undécima del contrato). Garantía: _____ meses.
meses

Otras condiciones:

_____
condiciones especiales o «ninguna»

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ días del mes de _____ de _____.
día mes año

Henry Taborda	_____
CDH Maker — EL PROVEEDOR	EL CLIENTE
C.C.: _____	C.C./NIT: _____